

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 847/2534 บริษัท แมคแคน-แอริคสัน (ไทยแลนด์)
จำกัด

โจทก์

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพ) จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 320, มาตรา 587, มาตรา 602

จำเลยอ้างเหตุปฏิเสธไม่ยอมรับงานที่จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้สร้าง และจัดทำ
ภาพยนตร์ โฆษณาทาง โทรทัศน์ เพื่อโฆษณาถุงน้องสตรี เพราะโจทก์ผิดสัญญาใน
สาระสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกเกี่ยวกับใบหน้าของนางแบบ โจทก์หานาง
แบบชาวต่างประเทศไม่ได้ จำเลยจึงยอมรับนางแบบคนไทยเพราะโจทก์รับรองว่าจะ
ใช้เทคนิคในการแต่งหน้าและการถ่าย ทำให้ดู เป็นปรีศนาว่าเป็นชาวต่างประเทศ
และจำเลยต้องการให้เห็นหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ผลการถ่ายทำภาพยนตร์ของ
โจทก์เห็นใบหน้าของนางแบบชัดเจน รู้ได้ว่าเป็นคนไทย คำนหน้าแก่บุคคลทั่วไปเคย
แสดงแบบในนิตยสารมาก่อน ประการที่สองจากภาพยนตร์ซึ่งแสดงความสนใจที่
นายแบบมีต่อนางแบบ ภาพสะท้อนจากเลนส์ แว่นตา ของนายแบบคือช่วงขาของ
นางแบบซึ่งสวมถุงน้องอันเป็นสินค้าที่โฆษณา ปรากฏว่าขาของนางแบบโค้งงอ ไม่น่า
ดู ดังนี้ ตามธรรมดาถ้าใบหน้านางแบบสวย น่าดู เป็นผู้มีชื่อเสียง เคยแสดงแบบใน
นิตยสารเป็นที่คุ้น หน้าแก่บุคคลทั่วไป ก็น่าจะทำให้การโฆษณาสินค้าของจำเลยดี
กว่านางแบบที่คนไม่เคยรู้จักหน้า ทั้งจำเลยเป็นผู้เลือกนางแบบเองด้วย ไม่ปรากฏ
ว่าการเห็นใบหน้านางแบบชัดเจนจะทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด จึงไม่ใช่สาระ
สำคัญ ส่วนข้อที่ว่าภาพนางแบบโค้งงอ ไม่น่าดูปรากฏว่าจาก ขานางแบบซึ่ง

ปรากฏในเลนส์ แวนตา ของนางแบบระยะเวลาสั้นมากทำให้ผู้ดู มองไม่ออกว่า นางแบบโค้งงอ แสดงว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขแล้ว แม้จะเห็นในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ดีกว่าถ่าย ทำใหม่ให้เห็นในระยะเวลาสั้นแต่สินค้าใช้จ่ายสูง ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้น โจทก์มิได้ผิดสัญญาจำเลยจะปฏิเสธไม่รับงานและไม่ชำระสินจ้างไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์สร้างและจัดทำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาถุงเท้าเซอรီลอน ซึ่งเป็นสินค้าของจำเลยตกลงให้สินจ้างแก่โจทก์ 536,637 บาท โจทก์ได้จัดทำภาพยนตร์ดังกล่าวแล้วแจ้งให้จำเลยตรวจรับงาน และจ่ายสินจ้าง จำเลยกลับเพิกเฉยและปฏิเสธไม่จ่ายสินจ้าง เพื่อให้ข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยหมดไป โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยจ่ายสินจ้างตามราคาของงานที่แท้จริงเพียง 367,350 บาท แต่จำเลยก็ยังคงเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวและดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ภาพยนตร์ที่โจทก์ถ่ายทำไม่เป็นไปตามความประสงค์ของจำเลย และไม่ดีพอ จำเลยจึงไม่ยอมรับงานและแจ้งให้โจทก์แก้ไขหรือจัดทำใหม่แต่โจทก์ก็ไม่ทำ ในที่สุดโจทก์ยอมรับความผิดพลาดและขอสินจ้างลดลงเหลือเพียง 367,350 บาท ซึ่งจำเลยไม่มีหน้าที่จะต้องให้โจทก์ในผลงานที่ผิดข้อตกลง เช่นว่านั้นและการกระทำของโจทก์เป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียหาย ไม่สามารถนำภาพยนตร์ออกไปฉายโฆษณาตามที่กำหนด ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย 200,000 บาท แก่จำเลย และต่อไปเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท

นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าโจทก์จะจัดทำภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตกลงร่วมกันให้แก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่จำเลยไม่ยอมรับ
มอบงานของโจทก์จึงเป็นความผิดพลาดของจำเลยฝ่ายเดียว จำเลยไม่มีสิทธิเรียก
รื้อค่าเสียหายจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จสิ้น มีมาตรฐานพอสมควรแต่
ไม่ดีเด่นเท่าที่ควร จึงลดสินจ้างลง พิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 250,000 บาท
แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่เดือนมิถุนายน
2527เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยรับมอบภาพยนตร์พิพาทจากโจทก์
คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้และคำฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความเบื้องต้นว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์สร้างและจัดทำ
ภาพยนตร์เพื่อโฆษณาถึงเท้าเซอรี่ลอนทางโทรทัศน์ เป็นเงิน 536,637 บาท มีข้อ
ตกลงกันว่า กรณีผู้ว่าจ้างไม่ยอมรับงานโดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้อง
จ่ายสินจ้างตามผลงานก่อนถ่ายทำ โจทก์จำเลยร่วมกันประชุมวางแผนทางในการ
สร้างเช่น การตกแต่งฉาก การเลือกตัวนางแบบ การสร้างบท ตลอดจนการประมาณ
ราคาซึ่งได้ทำรายงานการประชุมทุกครั้ง การเลือกนางแบบนั้นหานางแบบต่าง
ประเทศไม่ได้จำเลยตกลงเลือกนางแบบไทย ปรากฏว่าภาพยนตร์ที่โจทก์จัดสร้างไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เป็นที่ประทับใจจำเลย เฉพาะเกี่ยวกับตัวนางแบบ การ

นั่งและการเดินช่วงขาไม่สวยงาม ไม่เป็นธรรมชาติ เห็นใบหน้าชัดเจนรู้ว่าเป็นคนไทยในฉากที่แสดงถึงชายหนุ่ม นายแบบสนใจนางแบบปรากฏในเลนส์แว่นตาของนายแบบเห็นช่วงขาโค้งงอ นางแบบดูคล้ายกระเทย โจทก์จำเลยได้ตกลงกันให้โจทก์เลือกฟิล์มส่วนที่ไม่เห็นหน้าผู้หญิง จากตอนเดินผู้หญิงที่เดินขึ้นบันไดไม่มีท่าทางงาม และขาก็ไม่สวย จากชื่อของ ผู้หญิงที่เดินข้ามถนนคล้ายกระเทย โจทก์จะต้องถ่ายทำใหม่แล้วเสนอให้จำเลยโดยเร็วที่สุด ต่อมาโจทก์เสนอแนะต่อจำเลยให้ทำการวิจัยภาพยนตร์ในหมู่ผู้ชมที่คัดเลือกแล้ว (target audience) จำเลยไม่ยอมรับ แต่ตกลงจะชำระค่าใช้จ่ายที่เสียไปจนถึงขั้นนี้ โจทก์ได้มีหนังสือแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 367,350 บาท ไปให้จำเลย แต่จำเลยไม่ชำระ

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า โจทก์ผิดสัญญาในสาระสำคัญ 2 ประการ อันเป็นเหตุให้จำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับงาน คือ ประการแรกเกี่ยวกับใบหน้าของนางแบบ โจทก์หานางแบบชาวต่างประเทศไม่ได้ จำเลยจึงยอมรับนางแบบคนไทยเพราะโจทก์รับรองว่าจะใช้เทคนิคในการแต่งหน้าและการถ่ายทำให้ดูเป็นปริตนาว่าเป็นชาวต่างประเทศ และจำเลยต้องการให้เห็นหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ผลของการทำภาพยนตร์ของโจทก์เมื่อศาลชั้นต้นไปเผชิญสื่อบนตอนท้ายของภาพยนตร์เห็นใบหน้าของนางแบบชัดเจน รู้ได้ว่าเป็นคนไทยคุ้นหน้าแก่บุคคลทั่วไป เคยแสดงแบบในนิตยสารมาก่อน ประการที่สองจากภาพยนตร์ตามสตอรี่บอร์ดซึ่งแสดงความสนใจที่นายแบบมีต่อนางแบบภาพสะท้อนจากเลนส์แว่นตาของนายแบบคือช่วงขาของนางแบบซึ่งสวมถุงน่องอันเป็นสินค้าที่โฆษณา ปรากฏว่าขาของนางแบบโค้งงอไม่น่าดู ศาลฎีกาเห็นว่า ตามธรรมดา ถ้าใบหน้านางแบบสวยงามน่าดู เป็นผู้มีชื่อเสียง เคยแสดงแบบในนิตยสารเป็นที่คุ้นหน้าแก่บุคคลทั่วไป ก็น่าจะทำให้การโฆษณาสินค้าของจำเลยดีกว่านางแบบที่คนไม่เคยรู้จักหน้า ทั้งจำเลยเป็นผู้เลือกนางแบบเองด้วย จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าการเห็นใบหน้านางแบบชัดเจนจะทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด จึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญข้อที่ว่าภาพขาของนางแบบโค้งงอไม่น่าดูนั้น

นางสาวดวงดาว รัตนโสภิตกุล พยานจำเลยซึ่งมีตำแหน่งโฆษณาสัมพันธ์และเป็นผู้ช่วยของนางนงลักษณ์ เตชะชัยวงศ์ กรรมการบริษัทจำเลยเบิกความว่า ในวันศาลชั้นต้นไปเผชิญสืบดูภาพยนตร์ พยานได้ไปด้วย ภาพยนตร์ที่ฉายให้ดูบางส่วนไม่เหมือนกับชั้นดัดเบิ้ลเฮดที่เคยดู จากนางแบบซึ่งปรากฏในเลนส์แว่นตาของนางแบบระยะเวลาสั้นมาก ทำให้ผู้ดูมองไม่ออกว่านางแบบคดงอ ดังนี้แสดงว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขแล้ว แม้จะเห็นในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ดีกว่าถ่ายทำใหม่ให้เห็นในระยะเวลาอันนานแต่สิ้นค่าใช้จ่ายสูง ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้น โจทก์มิได้ผิดสัญญา จำเลยจะปฏิเสธไม่รับงานและไม่ชำระสินจ้างไม่ได้"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงวิทยุโณ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>